

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย จำนงค์ คง หอม

โจทก์

นาย รื่น หรือ ขลุ่ด หรือ หมี่ พรหม
วิเศษ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คนร้ายยิงปืนหลายนัดติดต่อกันในคราวเดียวกัน ทั้งโจทก์ร่วมผู้ตาย และพวกต้อง
รีบหมอบ คลานเข้าไปหลบซ่อนในป่าหญ้าคา โอกาสที่จะเห็นคนร้ายได้ชัดเจนในช่วง
เวลาดังกล่าวจึงมีน้อยมาก เพราะต่างก็อยู่ในสภาพที่ต้องหลบหนีเอาตัวรอดทั้งการที่
โจทก์ร่วมระบุชื่อคนร้ายในชั้นสอบสวนตลอดจนรายละเอียดอื่นก็เป็นเวลาหลังเกิด
เหตุหลายเดือน อาจมีการเสริมแต่งขึ้นก็ได้ พยานหลักฐานโจทก์ย่อมไม่มีน้ำหนัก
มั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288,
289 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายจำนงค์ คงหอม ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 289(4) ประกอบมาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม เหลือจำคุกตลอดชีวิต ริบกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ริบกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2530 เวลากลางวัน นายสมเกียรติ ดวงทิพย์ ผู้ตายกับนายจำนงค์ คงหอม โจทก์ร่วมได้ถูกคนร้ายหลายคนใช้อาวุธปืนลอบยิงเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายส่วนโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสรายละเอียดบาดแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ และผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า จำเลยได้ร่วมกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่โจทก์ฎีกาสรุปได้ประการแรกว่า วันเกิดเหตุฝ่ายจำเลยได้นัดกับโจทก์ร่วมเพื่อเจรจาทกลงกันเรื่องที่ฝ่ายจำเลยถูกกล่าวหาว่าลักเครื่องสูบน้ำของฝ่ายโจทก์ร่วมไป

แล้วจำเลยไม่ไปตามนัดแสดงว่าได้เตรียมการดักรับยิงฝ่ายโจทก์ร่วม เพราะทราบเวลานัดและเส้นทางเดินของฝ่ายโจทก์ร่วมดี เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงการสันนิษฐานเอา ยังไม่เป็นข้อที่บ่งชี้ได้แน่ชัดและเป็นเพียงพยานหลักฐานประกอบคดีเท่านั้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า พวกคนร้ายที่ดักรับอยู่ในป่าห้วยคานั้นเวลาที่จะต้องลุกขึ้นยิง กระสุนปืนนัดแรกที่ตั้งขึ้นยอมทำให้พยานโจทก์ซึ่งเดินตามมามองไปทางเสียงปืนเหตุเกิดเวลากลางวันหากพยานโจทก์รู้จักจำเลยมาก่อน แม้เห็นเพียงชั่วอึดใจก็ย่อมทราบว่าเป็นใคร เห็นว่า พยานสำคัญของโจทก์ที่ยืนยันว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงนั้น มีตัวโจทก์ร่วม นายอำนวย คงหอม และนายแปลกคงหอม บิดาโจทก์ร่วม เมื่อพิจารณาคำเบิกความของโจทก์ร่วมประกอบแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข จ.2 แล้วได้ความว่าเมื่อโจทก์ร่วมกับผู้ตายถูกช่มยิงแล้วได้หมอบกับพื้นคลานไปช่มในป่าห้วยคาฝั่งตรงข้าม ตรงจุดหมายเลข 3 ในแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุดังกล่าว และในขณะที่คนร้ายดักยิงพวกโจทก์ร่วมกับผู้ตายนั้นได้ความจากโจทก์ร่วมเพียงว่า เมื่อมีเสียงปืนดังขึ้น โจทก์ร่วมรู้สึกเจ็บที่หัวเข่าและล้มลง เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดกันโจทก์ร่วมมิได้ระบุว่า มีเสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวก่อน ข้อที่นายอำนวยกับนายแปลกเบิกความว่า มีเสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวก่อนต่อมาจึงดังขึ้นอีกหลายนัด เป็นทำนองว่า พยานโจทก์มีโอกาสได้หันไปดูคนร้ายในช่วงจังหวะที่เสียงปืนเว้นระยะนั้น นอกจากไม่สอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ร่วมดังกล่าวแล้ว ในชั้นสอบสวนไม่ปรากฏว่ามีพยานโจทก์คนใดให้การทำงานดังกล่าว คำพยานโจทก์ในข้อนี้จึงเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อว่าคนร้ายจะยิงปืนในลักษณะดังกล่าว แต่น่าเชื่อตามที่โจทก์ร่วมเบิกความว่า คนร้ายยิงปืนหลายนัดติดต่อกันคราวเดียวกัน ดังนั้นทั้งโจทก์ร่วม ผู้ตาย และพวก จึงต้องรีบหมอบคลานเข้าไปหลบซ่อนในป่าห้วยคา โอกาสที่จะเห็นคนร้ายได้ชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีน้อยมาก เพราะต่างก็อยู่ในสภาพที่ต้องหลบหนีเอาตัวรอด ข้อที่โจทก์ร่วมกับนายอำนวยอ้างอีกตอนหนึ่งว่า ผู้

ตายร้องว่า จำเลยกับนางคงออกมาถึงช้า ซึ่งพยานโจทก์ทั้งสองปากนี้เห็นจำเลยได้ชัดเจนนั้น ความข้อนี้นอกจากโจทก์ร่วมแล้วไม่ปรากฏว่านายอำนวยการหรือพยานโจทก์คนใดเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน เห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยกับพวกดังกล่าว หากเป็นจริงย่อมเป็นหลักฐานที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่จะทำให้พยานโจทก์ที่รู้เห็นยืนยันตัวคนร้ายได้หนักแน่นยิ่งขึ้น แต่ตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไม่ปรากฏจุดที่อ้างว่า คนร้ายออกมาถึงช้า ทั้งที่นายอำนวยการเป็นคนนำชี้ในการทำแผนที่สังเขปดังกล่าวด้วย คงมีแต่จุดที่ชุมนุมยิงในป่าหญ้าคาตรงหมายเลข 1 เพียงแห่งเดียว พยานโจทก์ในข้อนี้จึงเป็นพริฐไม่เชื่อว่าจะมีการออกมาถึงช้าดังที่อ้าง จึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้อที่เกี่ยวกับปลอมกระสุนปืนในบริเวณที่อ้างว่ามีการยิงซ้ำอีก

ที่โจทก์ฎีกาว่า หลังเกิดเหตุโจทก์ร่วมมีอาการสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที พยานโจทก์ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่กล้าระบุชื่อคนร้ายเพราะมีพวกจำเลยอยู่ด้วย และที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า นายแปลกให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่าที่ไม่ระบุชื่อคนร้ายเพราะเกรงกลัวคนร้าย แต่ในชั้นศาลนายแปลกตอบทนายจำเลยว่าได้บอกตำรวจไปแล้วว่าคนร้ายเป็นใครแต่ตำรวจจะเชื่อหรือไม่ ไม่ทราบนั้น เป็นเรื่องที่นายแปลกบอกชื่อเล่นจำเลยไป ไม่ได้บอกนามสกุล ตำรวจจึงลงในรายงานการชันสูตรพลิกศพเพียงว่า ชื่อผู้ที่ทำให้ตายยังไม่ทราบแน่ชัด ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่ารรวมกันไป ได้ความจากโจทก์ร่วมว่าถูกยิงแล้วมีอาการหมดสติไป จึงน่าจะเป็นเวลาที่เข้าไปซ่อนในป่าหญ้าคาแล้ว ไม่น่าจะมีโอกาสเห็นคนร้ายได้ ที่โจทก์ร่วมมาระบุชื่อคนร้ายในชั้นสอบสวนตลอดจนรายละเอียดอื่นก็เป็นเวลาหลังเกิดเหตุหลายเดือน อาจมีการเสริมแต่งขึ้นก็ได้ ส่วนพยานโจทก์อื่นเช่น นายอำนวยการ ซึ่งอ้างว่าเห็นจำเลยกับนายคงออกมาถึงผู้ตายช้านั้นเมื่อข้อเท็จจริงไม่น่าเชื่อว่าคนร้ายจะออกมาถึงช้าดังวินิจฉัยมาแล้ว และในชั้นสอบสวนพยานปากนี้ไม่ได้ให้การพาดพิงไปถึงจำเลยเลยข้อที่พยานอ้างว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงผู้ตายและโจทก์ร่วมจึงไม่น่าเชื่อ ส่วนนายแปลกนั้น แม้ในชั้นสอบสวนจะอ้างว่า เห็นจำเลยกับนายคงยิงผู้ตายกับโจทก์ร่วม เหตุที่ไม่ได้ระบุชื่อ

คนร้ายในขณะที่พนักงานสอบสวนชั้นสูตรพลิกศพเพราะมีพวกจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุ นั้น ในชั้นศาลกลับตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ได้บอกพนักงานสอบสวนตอนมา ชั้นสูตรพลิกศพว่าจำเลยกับพวกเป็นคนร้าย ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การชั้นสอบสวนของ พยานเอง และหากข้ออ้างของพยานในชั้นสอบสวนเป็นความจริง พยานก็น่าจะเบิก ความยืนยันในชั้นศาลในข้อนี้ให้หนักแน่น โดยเฉพาะพยานปากนี้เป็นบิดาใจทกัร่วม ซึ่งถูกยิงจนได้รับอันตรายสาหัสย่อมจะมีความเจ็บแค้นคนร้าย และน่าจะต้องรีบหา ทางแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบโดยเร็ว ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อ หน้าพวกจำเลย คำพยานปากนี้จึงมีพิรุธน่าสงสัยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเช่นกัน

ที่โจทก์ร่วมฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมโดยมิได้มีการ บังคับขู่เข็ญยอมรับฟังประกอบคดีได้ เห็นว่าคำรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นเพียงพยาน บอกเล่ามีน้ำหนักน้อย เมื่อพยานสำคัญของโจทก์มีข้อเป็นพิรุธตั้งวินิจฉัยมาแล้ว พยานหลักฐานโจทก์ยอมไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยได้ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน.

(มนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ